1.1.86

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỊT ĐÔNG LẠNH (A) - Hỏng máy 24 giờ (Không áp dụng cho thịt ướp lạnh, thịt tươi)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Trừ các điểm loại trừ quy định trong các Điều 4, 5, 6, và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho: *Điều khoản rủi ro*

1.1 Mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm ngoài những mất mát và thiệt hại là hậu quả của sự thay đổi nhiệt độ do bất kỳ nguyên nhân nào.

1.2 Mất mát, hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm là hậu quả của sự thay đổi nhiệt độ có thể quy hợp lý cho:

1.2.1 Hư hỏng máy lạnh làm máy ngừng hoạt động trong thời gian ít nhất hai mươi tư (24) giờ liên tục;

1.2.2 Cháy hoặc nổ;

1.2.3 Tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

1.2.4 Phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

1.2.5 Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

1.2.6 Dỡ hàng tại cảng lánh nạn.

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những chi phí đã loại trừ trong các Điều 4, 5, 6 và 7 hay ở một chỗ nào khác trong bảo hiểm này. *Điều khoản tổn thất chung*

3 Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường Người được bảo hiểm phần trách nhiệm thuộc điều khoản "Đâm va đôi bên cùng có lỗi" trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản này thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người được bảo hiểm, chống lại khiếu nại của chủ tàu và tự chịu mọi phí tổn. *Điều khoản "Đâm va hai bên cùng có lỗi"*

LOẠI TRỪ

4 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

Điều khoản loại trừ chung

4.1 Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm.

4.2 Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường, rách vỡ thông thường của đối tượng bảo hiểm.

4.3 Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của Điều 4.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ thực hiện).

4.4 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm (ngoại trừ mất mát, hư hỏng hay chi phí là kết quả của sự thay đổi nhiệt độ rõ ràng được bảo hiểm theo Điều 1.2 ở trên).

4.5 Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên).

4.6 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu khi tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên boong tàu Người được bảo hiểm đã biết hoặc trong điều kiện thông thường lẽ ra phải biết rằng sự thiếu thốn về tài chính hoặc không trả được nợ đó sẽ ngăn cản việc thực hiện một hành trình bình thường

Điều loại trừ này sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này được ký để chuyển quyền cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc "trung thực tuyệt đối" theo một "hợp đồng ràng buộc".

4.7 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất tương tự khác.

4.8 Mất mát, hư hỏng hay chi phí tại nơi chứa hàng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi động đất, núi lửa phun và/hoặc cháy phát sinh từ các nguyên nhân đó.

4.9 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do Người được bảo hiểm hay

những người làm công cho họ không thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa một cách hợp lý để đảm bảo rằng hàng hoá được bảo quản trong chế độ lạnh hay tại nơi thích hợp để bảo quản lạnh.

5 5.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do: *Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở*

5.1.1 Tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển hoặc tàu, sà lan, không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc trạng thái không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp lên phương tiện như vậy.

5.1.2 Container, xe hàng hoặc phương tiện vận chuyển trên bộ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm khi việc xếp hàng lên các phương tiện đó được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ trước khi bảo hiểm này bắt đầu.

5.2 Điều loại trừ 5.1.1 trên sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này được ký để chuyển quyền cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc "trung thực tuyệt đối" theo một "hợp đồng ràng buộc"

5.3 Người bảo hiểm không tính đến việc vi phạm bất kỳ một cam kết nào ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới đích.

6 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi: *Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh*

6.1 Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

6.2 Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ (trừ khi là cướp biển) và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có

6.3 Mìn, thủy lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác.

7 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí: *Điều khoản loại trừ rủi ro đình công*

7.1 Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động.

7.2 Là hậu quả từ các cuộc đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động, phá

rối trật tự

7.3 Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

8 8.1 Bảo hiểm này bắt đầu từ thời điểm:

Điều khoản vận chuyển

8.1.1 Hàng hoá được đưa vào kho lạnh và/hoặc khu đông lạnh của xưởng tại nơi có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm, quy định rằng thời gian ở tại nơi đó trước khi xếp hàng lên tàu biển sẽ không vượt quá sáu mươi (60) ngày trừ khi có thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và phải đóng thêm phí bảo hiểm tính cho mỗi giai đoạn ba mươi (30) ngày tiếp theo hoặc một thời gian bất kỳ nào khác.

XOÁ

NHỮNG PHẦN

KHÔNG

ÁP DỤNG

8.1.2 Hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển đường bộ tại xưởng đông lạnh hoặc nơi chứa hàng lạnh tại nơi có tên ghi trên hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu quá trình vận chuyển.

8.1.3 Hàng hoá được xếp lên tàu biển.

8.2 Bảo hiểm này tiếp tục trong suốt quá trình vận chuyển bình thường tới và trong khi tại

8.2.1 Nơi chứa hàng lạnh tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm, hoặc

8.2.2 Tại bất kỳ một nơi chứa hàng lạnh nào mà Người được bảo hiểm chọn dùng làm nơi dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng

8.2.2.1 Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường, hoặc

8.2.2.2 Để chia hay phân phối hàng

8.3 Bảo hiểm này kết thúc

8.3.1 Khi hết hạn ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc việc dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng *đối với hành trình có nơi đến thuộc lục địa Châu Âu (bao gồm Eire và Liên hiệp Anh), Mỹ và Canada*

8.3.2 Khi hết hạn năm (5) ngày sau khi kết thúc việc dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng *đối với hành trình có nơi đến thuộc các khu vực còn lại*

8.4 Bảo hiểm này sẽ kết thúc đối với những hàng hoá có bất kỳ sự chuyển quyền nào không kể do thiếu hàng trong giai đoạn thuộc Điều 8.2.1 hoặc 8.2.2 trên (trừ khi có sự đồng ý trước của Người bảo hiểm) hoặc bất kỳ một sự di chuyển hàng hoá nào khỏi nơi chứa hàng lạnh trước khi hết hạn theo từng thời hạn tương ứng thuộc Điều 8.3.2 hoặc 8.3.2 trên.

8.5 Nếu sau khi dỡ hàng khỏi mạn tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng những trước khi kết thúc bảo hiểm này, hàng hoá được giao tới một nơi đến khác không phải nơi đến được bảo hiểm, bảo hiểm này, trong khi giữ nguyên theo quy định về kết thúc ở trên, sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác như vậy.

8.6 Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (theo quy định về kết thúc ở trên và những quy định trong Điều 9 dưới đây) trong khi chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, khi dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã giành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

Điều khoản kết thúc hợp đồng chuyên chở

9 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như đã quy định ở Điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc trừ khi có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu. Trường hợp tiếp tục bảo hiểm như vậy, bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực:

9.1 Cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi hàng đến Cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

9.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong phạm vi ba mươi (30) ngày đó (hoặc bất kỳ phạm vi mở rộng nào đã thỏa thuận) để tới nơi nhận hàng có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi nhận hàng nào khác thì bảo hiểm này sẽ kết thúc theo những quy định của Điều 8 trên đây.

Điều khoản thay đổi hành trình

10 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm.

KHIẾU NẠI

11 11.1Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất. *Điều khoản chi phí gửi hàng*

11.2Theo Điều 11.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm đã xảy ra trong thời gian có hiệu lực của bảo hiểm này ngay cả khi tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết và Người bảo hiểm không biết gì về tổn thất đó.

11.3Bất kỳ mất mát, hư hỏng và giảm giá trị nào đều phải được thông báo khẩn trương cho Người bảo hiểm ngay khi phát hiện ra những thiệt hại đó. Người bảo hiểm sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc giảm giá trị và hư hỏng nếu không được giám định những thiệt hại đó trước khi bảo hiểm này kết thúc.

12 Nếu do hậu quả xử lý một rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm này mà hành trình được bảo hiểm phải kết thúc tại một Cảng hoặc một nơi không phải nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí phát sinh thêm đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi nhận theo bảo hiểm này.

Theo các điểm loại trừ bảo hiểm quy định ở Điều 4, 5, 6 và 7 trên đây, Điều 12 này không áp dụng đối với tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và không bao gồm những chi phí phát sinh do sai lầm, bất cẩn, từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

13 Bảo hiểm này không bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý vì hầu như không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hay vì chi phí cứu hàng, tu bổ lại và gửi hàng đến nơi nhận theo bảo hiểm này có thể vượt quá giá trị hàng khi tới nơi nhận. *Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính*

14 Bất kỳ một khiếu nại nào liên quan đến việc đối tượng được bảo hiểm hoặc bất kỳ phần nào của nó không được gửi sẽ được giải quyết trên cơ sở giá trị bảo hiểm của phần đó bao gồm cả cước vận tải, thuế và không có các chi phí khác. *Điều khoản giá trị tăng thêm*

15

15.1Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào về giá trị tăng thêm lên cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và mọi bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm có trong bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

15.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như ngang với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

16 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người nhận ký gửi hàng hoá nào khác. *Điều khoản loại trừ tác dụng*

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

17 Trách nhiệm của Người được bảo hiểm những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là: *Điều khoản trách nhiệm của Người được bảo hiểm*

17.1 Phải thực hiện những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

17.2 Phải bảo đảm các quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng,

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nhiệm vụ này.

18 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của bên kia. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

19 Bảo hiểm này đặt điều kiện Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ *Điều khoản khẩn*

trương, hợp lý

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

20 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

Chú ý: - Khi biết đến một sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần phải thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và quyền lợi được bồi thường phụ thuộc vào việc tuân theo nghĩa vụ này.

Lưu ý đặc biệt: - Bảo hiểm này không bảo hiểm cho mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi lệnh cấm vận, hay bởi lệnh tiêu huỷ, ngăn cấm hay cầm giữ của chính phủ hoặc các cơ quan chức năng của nước nhập khẩu, nhưng loại trừ trường hợp những mất mát, hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro đã được bảo hiểm và đã diễn một cách liên tục trước khi có sự tiêu huỷ, ngăn cấm hay cầm giữ như vậy.

CL.324

1.1.86

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A)

- 24 hours breakdown

(Not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clauses 4,5,6 and 7 below, *Risks clause*

1.1 All risks of loss of or damage to the subject – matter insured, other than loss or damage resulting from any variation in temperature howsoever caused ,

1.2 Loss of or damage to the subject – matter resulting from any variation in temperature attributable to

1.2.1 Breakdown of refrigerating machinery resulting in its stoppage for a period of not less than 24 consecutive hours

1.2.2 Fire or explosion

1.2.3 Vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized

1.2.4 Overturning or derailment of land conveyance

1.2.5 Collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water

1.2.6 discharge of cargo att a port of distress

2 This insurance cover general average and salvage and salvage charges, adjiusted or deter- mined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in clauses 4,5,6 and 7 or elsewhere in this insurance. *General Average Clause*

3 This insurance in extended to indemnify the Assured againt such proportion of liabitity under the contract of affreightment " Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwrites who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured *"Both to Blame Collision"Clause*

against such claim.

EXCLUSIONS

General Exclusions clause

4 In no case shall this insurance cover

4.1 loss damage or expense attributable to willful misconduct of the Assured

4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume , or ordinary wear and tear of the subject- matter insured

4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 " packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject – matter insured (except loss damage or expense resulting from variation in temperature specifically covered under Clause 1.2 above)

4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject- matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage.

This exclusion shall not apply where this insurance has assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject - matter insured in good faith under a binding contract

4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of the employing atomic or nuclear fission and/ or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

4.8 loss damage or expense on shore caused directly or indirectly by earthquake, vo-canic eruption and/or fire resulting therefrom

4.9 loss damage or expense arising from any failure of the Assured or their servants to take all reasonable precaution to ensure that the subject – matter insured is kept in refrigerated or , where appropriate, properly insulated and insulated and cooled space.

5 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from *Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause*

5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject – matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject – matter is leaded therein.

5.1.2 unfiness of container liftvan or land conveyance for the safe carriage of the subject- matter insured, where leading therein is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants.

5.2 where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder a binding contract, exclusion 5.1.1 above shall not apply

5.3 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthing of the ship and fitness of the ship to carry the subject – matter insured to destination.

6 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by *War Exclusion Clause*

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7 In no case shall this insurance cover loss damage or expense *Strike Exclutsion Clause*

7.1 caused by strikers, locked – out workmen, or persons taking part in labour distur- bances, riot or civil commotions

7.2 resulting from strikes, lock – outs, labour disturbances, riots

or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8 8.1 This insurance attaches from the time *Transit Clause*

8.1.1 the goods pass into the cooling and/or freezing chambers of the works at the place named herein, provided that the period in such in such chambers prior to shipment on board the oversea vessel shall not exceed 60 days unless prompt notice be given to the Underwriters and an additional premium paid for each further periof of 30 days or part thereof,

8.1.2 the goods are leaded into the conveyance at freezing worls or cold store at the place named herein for the commencement of the transit,

8.1.3 of leading of the goods into the oversea vessel

8.2 This insurance continues during the ordinary course of transit ti and whilst in

8.2.1 cold store at the destintion named herein

or

8.2.2 any other cold store which the Assured elect to use following discharge of the good from the oversea vessel at the port of discharge either

8.2.2.1 for storage other than in the ordinary course of or

8.2.2.2 for allocation or distination,

8.3 This insurance terminates

8.3.1 for transit to a destination in the Continent of Europe (including Eire and the United Kingdom), U.S.A or Canada on the expiry of 30 days

8.3.2 for transit to a destination elsewhere on the expiry of 5 days after final discharge of the goods from the oversea vessel at the port of discharge.

8.4 Any disposal of the goods other than by storage as in 8.2.1 or 8.2.2 above (except with the prior consent of the Underwriters) or any removal from cold store before expiry of the revelant period in 8.3.2 above

8.5 if, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are tobe forwarded to a destination others

8.6 This insurance shall remain in fore (subject to termination as provided for above and to the provision of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any devision, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment

9 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in clause 8 above, than this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continauation of cover is requested when thi insurance shall remain in fore, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

Termination of contract of Carriage Clause

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, un less otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the goods hereby insured at such port or plave, whichever shall first occur, or

9.2 If the goods are forwarded within the said period of 30 days(or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of 8 above

10 Where, after attachment of this insurance , the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters

Change of Voyage Clause

CLAIMS

11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject – matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest clause

11.2 Subject to 11.1 above. The Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered

by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

11.3 Prompt notice of any deterioration loss or damage shall be given to Underwriter unpon first discovery and any claim for depreciation or damage is conditional unpon Underwriters having been given an opportunity to inspect such depreciation or damage before termination of the insurance.

12 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that ti which the subject- matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonable incurred in unloading storing and forwarding the subject – matter to the destination to which it is insured hereunder. *Forwarding Charges Clause*

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4,5,6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

13 No claim for Constructive Total loss shall be recoverable hereunder unless the subject- matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, recondictioning and forwarding the subject – matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. *Constructive Total Loss Clause*

14 Should the subject- matter insured or any part thereof not be shipped any claim in respect thereti shall be adjusted on the basis of its insured value less, where included, freight , duty and all charges not incurred *AdjustmentClause*

15 15.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all increased Value Insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insurances. *Increased Value Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance

15.2 Where this insurance is on Increased Value the Following clause shall apply:

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

16 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

17 It is the duty of Assured and their servants and agent in respect of loss recoverable hereunder: *Duty of Assured Clause*

17.1 to take such measures as may be reasoble for the purpose of averting or min- imising such loss, and

17.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

18 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject – matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

19 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable dispatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despath Clause*

LAW AND PRACTIVE

20 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *English Law and Pratice Clause*

Note: It is necessary for the Assured when they become awere of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent unpon compliance with this obligation.

Special note :this insurance does note cover loss damage or expense caused by embargo, or by rejection prohibition by the government of the country of import or their agencies or deparments, but does not exclude loss of or damage to the subject – matter insured caused by ricks insured hereunder and sustained prior to any such embargo rejection prohibition or detention.

CL.324